

Partnerauftrag — Projekt Nachtfalter

Von: Dr. Henrike Plessow (Partnerin, M&A/Banking)

An: Senior Associate Team Projekt Nachtfalter

Datum: 16.05.2026, 19:42 Uhr

Re: Projekt Nachtfalter — Übernahme der Heidelberger Präzisionstechnik-Gruppe durch Rheintor Capital /
Schuldschein / NPL-Anbau / Management Roll-over

Auftrag bis morgen (Mittwoch) 11:00 Uhr

Liebes Team, wir haben heute Abend die Bestätigung von Rheintor Capital bekommen, dass sie die Mehrheitsbeteiligung an der **Heidelberger Präzisionstechnik-Gruppe (HPT)** im Rahmen von Projekt Nachtfalter strukturieren wollen. Die Transaktion umfasst die im Term Sheet skizzierten Bausteine: Eigenkapital von Rheintor Capital, Übernahme bzw. Refinanzierung der bestehenden

Schuldscheindarlehen der HPT, **LMA-basierte Akquisitionsfazilität** des Altgesellschafters, ein kleines **NPL-Portfolio** aus den HPT-Kundenfinanzierungen sowie ein **Management Roll-over** (ca. 15 % Beteiligung der bisherigen Geschäftsführung an der NewCo). Der Sponsor will Signing in vier Wochen, also bis Mitte Juni 2026. Bitte bringt mir bis morgen früh:

1. Red-Flag-Liste

Eine **strukturierte Red-Flag-Liste** (max. zwei Seiten) zu den vier Bausteinen:

- **Schuldschein-Darlehensverträge der HPT:** typische Knackpunkte sind Change-of-Control-Klauseln (welche der bestehenden Schuldscheinen lösen ein außerordentliches Kündigungsrecht aus?), Pari-Passu-Verpflichtungen, Negative Pledge mit Reichweite über die Zielgruppe, Cross-Default mit den weiteren HPT-Finanzierungen, kapitalmarktrechtliche Themen falls einzelne Tranchen börsennotiert oder via Schuldschein-Trägervertrag verbrieft sind. Bitte mit konkretem Tranchenbezug aus Aktenstück 03 (Datenraumindex).
- **LMA-basierte Akquisitionsfazilität des Altgesellschafters** (Senior Term Loan): hier interessiert mich besonders die Definition "Permitted Acquisition", die Margin-Ratchet-Mechanik, die Cure-Right-Frequenz, die EBITDA-Definition (Add-Backs!), die Cov-Lite-Diskussion, die deutsche AGB-rechtliche Wirksamkeit der Standard-LMA-Klauseln und die Frage, ob bei Vollzug von Projekt Nachtfalter ein Mandatory Prepayment ausgelöst wird.
- **NPL-Portfolio** aus den HPT-Kundenfinanzierungen (nominaler Forderungsbestand laut Term Sheet ca. 18 Mio. EUR, Brutto-Buchwert nach IFRS 9 ca. 7-9 Mio. EUR — bitte aus Aktenstück 05 final ableiten): Hier müsst ihr auf Datenschutz (Art. 6 DSGVO, BDSG § 26), bankgeheimnisrelevante Übertragung (BGH-Linie zur Veräußerung von Bankforderungen — Az im Mandat verifizieren), AGB-Klausel-Wirksamkeit der zugrunde liegenden Kundenverträge und ggf. RDG-Erlaubnispflicht achten. Hat HPT formell den Status als Forderungsverwalter, oder muss die NPL über einen RDG-Lizenzinhaber abgewickelt werden?
- **Management Roll-over:** Bewertungsmechanik der Roll-over-Beteiligung, Good Leaver / Bad Leaver-Definitionen, Vesting, Drag-Along / Tag-Along im Verhältnis zwischen Rheintor und Management, steuerliche Behandlung der Reinvestition (insbesondere Sicht der Geschäftsführer Dr. Trautner und Herrn Vohwinkel — Vermerk dazu vom Steuerberater liegt teilweise vor).

2. Fünf Fragen an die Bankenseite

Bitte formuliert **fünf konkrete Fragen** an die finanzierende Bankenseite, die wir in den nächsten Termsheet-Call (Donnerstag 09:00 Uhr) einbringen können. Bitte keine "Standard-Fragen" sondern Fragen, die wirklich entscheidungsrelevant sind. Beispielsweise:

- Ist die Mandated Lead Arranger (MLA) Bank bereit, das Closing auf den 12.06.2026 zu committen, auch wenn die Funding-Bestätigung einer zweiten Mandated Bank erst auf den 19.06.2026 vorliegt? Welche Bridge-Lösung wird angeboten?
- Welche **Material Adverse Change**-Klausel-Variante (klassische "Snake" vs. "Hold-Harmless") wird angeboten und wie ist sie mit den BaFin-Anforderungen für die Akquisitionsfinanzierung kompatibel?
- Welche Behandlung der **Schuldschein-Tranchen** beim Closing — Refinanzierung, Stillstand mit Consent, Mandatory Prepayment? Wie ist die Sponsor-Bereitschaft, allfällige Make-Whole-Forderungen mitzutragen?
- Wie ist die Bankenseite zur NPL-Übertragung positioniert — neutral, bevorzugt eigenständige Carve-Out-Struktur, oder Mit-Übertragung? Sicht auf BGH-Linie zur Bankgeheimnis-Übertragung?
- usw. — bitte konkret.

3. IC-Memo zur Signing-Realisierbarkeit

Ein kurzes **IC-Memo (Investment Committee)** mit der Frage: Schaffen wir Signing bis 12.06.2026? Antwort als **Ampel** mit drei Sätzen Begründung pro Punkt:

- **Rot:** Was muss in den nächsten 5 Werktagen passieren, sonst rutscht das Datum (insbesondere Schuldschein-Consents, NPL-Datenschutzfreigabe, finale Roll-over-Bewertung).
- **Gelb:** Was ist erwartbar verzögert, lässt sich aber im Nachgang heilen (z. B. nachgereichte Disclosure-Letter-Anlagen).
- **Grün:** Was läuft planmäßig (z. B. Standard-Reps-and-Warranties, Closing-Memo-Struktur).

Bitte **keine Allgemeinplätze** ("Due Diligence läuft", "Drittinformationen ausstehend"). Stattdessen konkrete Workstreams mit Verantwortlichen aus dem Projekt-Nachfalter-Team (Banking, Tax, Real Estate, IP/IT, Cartel).

4. Marktstandard-Hinweise mit Belegen

Ganz wichtig: Bitte schreibt nicht "üblich" oder "marktüblich", wenn ihr nichts dazu sagen könnt. Wenn etwas Marktstandard sein soll, brauchen wir **den konkreten Dokumentenbezug** (LMA-Originaltext-Klausel, vorhandene Präzedenz-Termsheets aus unserer Internal Knowledge Database, ICC-Standard, BVK-Empfehlungen etc.). Andernfalls bitte "nicht abschließend belegbar" notieren.

Format

- Eine Markdown-Datei pro Punkt (1 bis 4), Dateinamen: `02-redflag-liste.md`, `03-fragen-an-banken.md`, `04-ic-memo.md`, `05-marktstandard-belege.md`.
- IC-Memo im Hause: Senior bekommt Vorab-Version mündlich um 09:30 Uhr.
- Versand an Rheintor Capital (Senior Originator Christian Riedl) erst nach Rücksprache und Schwärzung der intern-vertraulichen Stellen.

Bitte beachten

Wir haben mehrere parallele Mandate aus dem deutschen Mittelstands-PE-Sektor laufen — bitte vorsichtig mit Information Walls und Vertraulichkeit. Insbesondere bei den NPL-Themen darf nichts an die anderen Mandate fließen. Bei Fragen sofort melden, ich bin bis 22:30 Uhr erreichbar und morgen ab 06:30

Uhr wieder am Schreibtisch.

Danke, Henrike

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Heidelberg Components GmbH, Fonds Nordtor Capital, Verkäuferfamilie Altmann, Schuldschein-Investoren, Agent Bank und Distressed-Debt-Käufer. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Buyout, Schuldscheinfiananzierung, Covenant-Bruch, NPL-Transfer und Managementbeteiligung verschränken sich in einer angespannten Closing-Situation. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?
- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

GmbHG, BGB-Abtretung, Schuldscheindarlehen, LMA-nahe Vertragslogik, KWG/ZAG-Abgrenzungen, Insolvenzrecht, AGB und Sicherheitenrecht. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Term Sheet — Auszug

Enterprise Value: 224 Mio. EUR.

Kaufpreis: Locked Box 31.12.2025, Leakage-Katalog noch offen.

Finanzierung: 130 Mio. EUR Senior/Unitranche, 25 Mio. EUR Vendor Loan, Management Roll-over 12 %, Sponsor Equity 84 Mio. EUR.

Conditions: Kartellfreigabe Deutschland/Österreich, Schuldschein-Consent soweit erforderlich, Ablösung Altfinanzierung, Management Participation Agreement, keine Material Adverse Change.

Datenraumindex — Auszug

1. Corporate

2. Finance

- Schuldscheinbedingungen 2022 - Zahlstellenkorrespondenz - LMA Facility Agreement Altfinanzierung -
Sicherheitenliste

3. Commercial

4. Legal/Regulatory

5. HR/Management

6. NPL/Kundenfinanzierung

- Portfolio Tape - Servicing-Vertrag - Datenschutznotiz

7. Tax

8. ESG/Cyber

Schuldscheindarlehen — erste Notiz

Das Schuldscheindarlehen besteht aus drei Tranchen. Die Zahlstelle führt ein Darlehensgeberregister. Eine Übertragung ist nach Dokumentenlage möglich, aber der Borrower soll informiert werden; bei bestimmten Erwerbern besteht ein Zustimmungsvorbehalt. Unklar ist, ob der Erwerber der Schuldscheinposition zugleich Käuferseite/BidCo-Finanzierer sein darf.

Zu prüfen

- Abtretung oder Vertragsübernahme?
- Zustimmung/Notice/Zahlstellenregister.
- Sicherheiten und pari-passu-Klauseln.
- Datenschutz/Bankgeheimnis beim Investor.
- Auswirkungen auf Closing Conditions.

LMA-basierte Altfinanzierung — erste Notiz

Der Vertrag ist als englisches Facility Agreement strukturiert. Die Definitionen zu Change of Control, Majority Lenders, Transfer, Assignment, Novation und Prepayment müssen am Originaltext geprüft werden. Keine Annahme, dass 'LMA' automatisch eine bestimmte Fassung bedeutet.

Red Flags

1. Transfer Certificate liegt nicht im Datenraum.
2. Security Agent verlangt Update des Sicherheitenpakets vor Prepayment.
3. Ein Hedge-Vertrag hängt an derselben Facility.
4. Consent-Anforderungen können CP-Zeitplan sprengen.

NPL-Portfolio Kundenfinanzierung

Das Target hat 180 Kundenfinanzierungen für Maschinenverkäufe. Davon sind 27 notleidend, Gesamtforderung 6,8 Mio. EUR, erwartete Recovery 2,1 Mio. EUR. Der Verkäufer will das Portfolio vor Closing abspalten; die Käuferseite will es lieber im Working-Capital-Mechanismus sehen.

Offene Punkte

- Wer ist Kreditgeber, wer Servicer, wer Datenverantwortlicher?
- Ist das Kreditzweitmarktgesetz betroffen?
- Welche Sicherheiten bestehen an Maschinen?
- Gibt es Verbraucherkredite oder nur B2B?
- Sind Schuldner über Abtretung/Servicing informiert?

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Heidelberg Components GmbH, Fonds Nordtor Capital, Verkäuferfamilie Altmann, Schuldschein-Investoren, Agent Bank und Distressed-Debt-Käufer. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Buyout, Schuldscheinfiananzierung, Covenant-Bruch, NPL-Transfer und Managementbeteiligung verschränken sich in einer angespannten Closing-Situation. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?
- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

GmbHG, BGB-Abtretung, Schuldscheindarlehen, LMA-nahe Vertragslogik, KWG/ZAG-Abgrenzungen, Insolvenzrecht, AGB und Sicherheitenrecht. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Management Roll-over — Projekt Nachtfalter

Ausgangslage

CEO Dr. Trautner, CFO Frau Wessels und CTO Herr Vohwinkel der Heidelberger Präzisionstechnik-Gruppe (HPT) wollen mit zusammen **12 %** an der NewCo reinvestieren (Roll-over ihrer Erlösanteile aus dem Verkauf an Rheintor Capital). Der Sponsor verlangt das übliche Paket: Good-/Bad-Leaver, Vesting, Vesting-Acceleration bei Exit, Non-Compete und Drag-/Tag-Along. Das Management fragt, ob der **Vendor Loan** die Bewertung ihrer Roll-over-Beteiligung verwässert.

Die Vendor-Loan-Frage (Kern der Management-Sorge)

Der Altgesellschafter lässt 15 Mio. EUR als Vendor Loan stehen (nachrangig, PIK-Zins 9 %). Wirkung auf den Roll-over:

- **Strukturhebel:** Der Vendor Loan sitzt ÜBER dem Eigenkapital der NewCo. Bei der Equity-Bewertung der Roll-over-Anteile mindert er — wie jede Verbindlichkeit — den Equity Value: Das Management rollt in eine Gesellschaft, deren Eigenkapitalwert um den Loan gemindert ist. "Verwässerung" ist also der falsche Begriff (die Quote von 12 % bleibt 12 %), aber der **Wert je Prozentpunkt sinkt**, solange der Loan aussteht.
- **Gegenrechnung:** Der Loan ersetzt teureres Eigenkapital des Sponsors; ohne ihn wäre die Sponsor-Quote höher und die Management-Quote bei gleichem Einsatz niedriger. Entscheidend ist die **Equity-Bridge im Signing-Anhang**: Enterprise Value → Net Debt (inkl. Vendor Loan, Schuldscheine, NPL-Risikoabschlag) → Equity Value → Preis je Anteil. Diese Bridge muss dem Management offengelegt werden, BEVOR es die Roll-over-Quote akzeptiert.
- **Empfehlung Management-Seite:** (1) Roll-over-Bewertung auf Basis derselben Equity-Bridge wie der Sponsor-Einstieg (pari passu, kein Bewertungsabschlag); (2) PIK-Zins-Akkumulation des Vendor Loan deckeln oder Equity-Kicker des Verkäufers ausschließen; (3) Wasserfall im Gesellschaftsvertrag transparent: Vendor Loan vor Preferred vor Common — Management rollt in Common, also Klarheit über die Präferenzstruktur des Sponsors (1x non-participating Preferred wäre marktüblich; participating wäre für das Management deutlich schlechter).

Leaver-Regelungen — Verhandlungsrahmen

Punkt	Sponsor-Forderung	Marktübliche Mitte	Management-Ziel
Bad Leaver	Kündigung durch Gesellschaft aus jedem Grund + Eigenkündigung	nur wichtiger Grund (§ 626 BGB-Analogie) + Verstoß gegen Non-Compete	enger Katalog, abschließend
Bad-Leaver-Preis	Nominalwert/Anschaffungskosten	niedrigerer Wert aus Anschaffungskosten und FMV	FMV mit Abschlag max. 20 %
Good Leaver	Tod, Berufsunfähigkeit	+ Erreichen Renteneintritt, einvernehmliches Ausscheiden	+ Kündigung durch Gesellschaft ohne Grund

Punkt	Sponsor-Forderung	Marktübliche Mitte	Management-Ziel
Good-Leaver-Preis	FMV gevestet, Anschaffungskosten ungevestet	dito	FMV auf alles ab 50 % Vesting
Vesting	5 Jahre linear, Cliff 18 Monate	4 Jahre linear, Cliff 12 Monate	4 Jahre, Cliff 12, monatlich
Acceleration	keine	100 % bei Exit (Single Trigger)	Single Trigger + Teilacceleration bei Change of Control ohne Exit
Non-Compete	3 Jahre post-exit, DACH+EU	2 Jahre, sachlich auf Pr äzisionstechnik-Kerne schäft begrenzt	18 Monate, nur Direktwettbewerb, Karenzentschädigung

Rechtlicher Rahmen Non-Compete: Nachvertragliche Wettbewerbsverbote der Geschäftsführer sind nur in den Grenzen von § 138 BGB / Art. 12 GG-Wertung wirksam (BGH-Linie: max. 2 Jahre, räumlich/sachlich begrenzt; bei Überschreitung geltungserhaltende Reduktion nicht garantiert). Ohne Karenzentschädigung kippen lange Verbote — anders als bei Arbeitnehmern (§ 74 HGB analog) ist sie bei GmbH-Geschäftsführern nicht zwingend, aber das Argument gehört in die Verhandlung. Beim Roll-over zusätzlich: Verbot auch als gesellschaftsvertragliche Nebenpflicht der Beteiligung konstruieren (Doppelabsicherung des Sponsors — Kündigungsschutz fürs Management entsprechend doppelt verhandeln).

Steuerliche Eckpunkte (mit StB abzustimmen)

- **Roll-over als tauschähnlicher Vorgang:** Veräußert das Management HPT-Anteile gegen NewCo-Anteile, droht Aufdeckung stiller Reserven (§ 17 EStG bei $\geq 1\%$; Teileinkünfteverfahren). Gestaltung über **Einbringung nach § 21 UmwStG** (Anteilstausch zu Buchwerten) prüfen — Voraussetzung: NewCo erhält mehrheitsvermittelnde Anteile; bei 12 % Management-Quote nur im Gesamtpaket mit Sponsor-Einbringung darstellbar. Alternativ: echte Wiederanlage nach Versteuerung (einfach, aber teuer).
- **Dry-Income-Falle bei Sweet Equity:** Erwerben Manager Anteile unter Verkehrswert, ist die Differenz Arbeitslohn (§ 19 EStG; BFH-Rechtsprechung zu Managementbeteiligungen — Verkehrswertnachweis durch die Equity-Bridge dokumentieren!). Saubere Bewertungsdokumentation schützt vor Lohnsteuer-Nachforderungen bei der Betriebsprüfung.
- **§ 19a EStG** (aufgeschobene Besteuerung) greift für die HPT-Größenklasse nicht — nicht versprechen.

Nächste Schritte

1. Equity-Bridge vom Sponsor anfordern; Roll-over-Bewertung pari passu festschreiben (Term Sheet Ziff. 7 ergänzen).
2. Leaver-/Vesting-Gegenentwurf nach obiger Tabelle bis Freitag an Rheintor.
3. Steuerstrukturierungs-Call Management-StB + Kanzlei vor Signing; § 21 UmwStG-Machbarkeit klären.
4. Non-Compete: Karenzentschädigung und 18-Monats-Grenze als Paket mit dem Bad-Leaver-Katalog verhandeln.

Gutachtenstand der Bearbeitung

Auftrag

Zu prüfen ist, wie die Mandantin oder der Mandant auf den Vorgang „Akte Heidelberg Components: Private Equity, Schuldschein und NPL-Übertragung“ reagieren sollte. Das Gutachten ist als Arbeitsstand formuliert. Es entscheidet den Fall nicht endgültig, sondern legt offen, welche Tatsachen bereits tragfähig sind und welche Tatsachen vor einer belastbaren Erklärung nachgefordert werden müssen.

Kurzthese

Der Vorgang ist nicht mit einem einzigen Standardschreiben zu lösen. Buyout, Schuldscheinfianzierung, Covenant-Bruch, NPL-Transfer und Managementbeteiligung verschränken sich in einer angespannten Closing-Situation. Daraus folgt: Zuerst muss der Sachverhalt beweisfest geordnet werden; erst danach kann ein Schreiben nach außen verantwortet werden. Wer sofort wertet, riskiert, eine unpräzise oder später widerlegte Tatsachenbehauptung aktenkundig zu machen.

Rechtliche Prüfung

1. Anwendbarer Prüfungsmaßstab

Ausgangspunkt ist der einschlägige Normenrahmen: GmbHG, BGB-Abtretung, Schuldscheindarlehen, LMA-nahe Vertragslogik, KWG/ZAG-Abgrenzungen, Insolvenzrecht, AGB und Sicherheitenrecht. Die Prüfung beginnt nicht bei der gewünschten wirtschaftlichen Lösung, sondern bei der Frage, welche Tatbestandsmerkmale überhaupt erfüllt sein können. Dafür genügt es nicht, dass eine Person intern von „klarer Sache“ spricht. Die Akte muss zeigen, welche Erklärung, Handlung, Zahlung, Unterlassung oder organisatorische Entscheidung wann, durch wen und gegenüber wem erfolgt ist.

2. Tatbestandliche Zuordnung

Nach bisherigem Aktenstand spricht viel dafür, dass mehrere Rechtsverhältnisse nebeneinander bestehen. Ein Teil des Sachverhalts betrifft Primärpflichten, ein anderer Teil Nebenpflichten, Dokumentationspflichten oder öffentlich-rechtliche Reaktionspflichten. Diese Trennung ist praktisch entscheidend: Ein Fehler in der Kommunikation kann heilbar sein; ein Fristversäumnis oder eine falsche Tatsachendarstellung kann dagegen die spätere Position erheblich schwächen.

3. Beweis- und Darlegungslage

Die stärksten Beweismittel sind Originaldokumente mit Datum, Absender, Empfänger und erkennbarem Inhalt. Schwächer sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Erinnerungsvermerke ohne Uhrzeit und Tabellen, deren Datenquelle unklar bleibt. Deshalb sollte die Akte jedes Dokument mit einer kleinen Beweisnotiz versehen: Was belegt es? Was belegt es gerade nicht? Wer kann es erläutern?

4. Risikoabwägung

Die Mandantenseite kann nicht einfach alles offenlegen, nur weil der Vorgang unübersichtlich ist. Zugleich wäre Schweigen riskant, wenn Fristen laufen oder eine Behörde beziehungsweise Gegenseite bereits konkrete Vorwürfe erhebt. Zweckmäßig ist eine gestufte Antwort: Eingang bestätigen, Sachverhaltsprüfung ankündigen, unstrittige Punkte knapp benennen, rechtliche Wertung ausdrücklich vorbehalten und fehlende Unterlagen nachfordern.

5. Nächste Handlung

Empfohlen wird ein zweigleisiges Vorgehen. Intern wird eine Beweistabelle geführt. Extern wird ein kurzes, sachliches Schreiben versandt, das keine unnötigen Zugeständnisse enthält. Parallel sollte eine Person verbindlich benannt werden, die die weitere Kommunikation bündelt.

Entwurf einer belastbaren Arbeitsanweisung

1. Originalunterlagen anfordern: Verträge, Nachträge, Rechnungen, Bescheide, Screenshots im Ursprungskontext, Kalenderdaten.
2. Chronologie mit Uhrzeiten und Verantwortlichen erstellen.
3. Normencheck anhand der oben genannten Vorschriften durchführen.
4. Vorläufige Außenkommunikation nur über eine freigegebene Fassung.
5. Nach 48 Stunden erneute Bewertung mit aktualisiertem Beweisstand.

IC-Memo — Entwurf

Deal-These

Heidelberger Präzisionstechnik ist industriell attraktiv, aber die Finanzierungs- und NPL-Themen sind keine Nebenfragen. Signing in vier Wochen ist nur realistisch, wenn Schuldschein- und LMA-Consents sofort parallel laufen und das NPL-Portfolio eindeutig strukturiert wird.

Empfehlung

Go mit Bedingungen:

1. Schuldschein-Transferrmemo bis Freitag.
2. LMA-Consent-Tracker mit Agent bis Montag.
3. NPL-KrZwMG/DSGVO-Screening vor Binding Offer.
4. Management Participation Heads bis Signing-1 Woche.

Schreiben der Gegenseite oder Behörde

Betreff: Vorgang Akte Heidelberg Components: Private Equity, Schuldschein und NPL-Übertragung - Bitte um vollständige Aufklärung und Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns liegen Unterlagen vor, aus denen sich ergibt, dass der oben bezeichnete Vorgang bislang nicht vollständig aufgearbeitet wurde. Nach dem derzeitigen Stand ist insbesondere unklar, welche Person die maßgebliche Entscheidung getroffen hat, auf welcher Grundlage diese Entscheidung beruhte und ob die erforderlichen Dokumentations- und Informationspflichten eingehalten wurden.

Wir bitten daher um eine geordnete Stellungnahme zu folgenden Punkten:

1. Bitte legen Sie dar, welche Fassung der maßgeblichen Unterlage bei der Entscheidung vorlag.
2. Bitte benennen Sie die Person, die die endgültige Freigabe erteilt hat.
3. Bitte erläutern Sie, weshalb die aus Ihrer Sicht einschlägigen Anforderungen eingehalten wurden.
4. Bitte übersenden Sie die Belege, auf die Sie Ihre Auffassung stützen.
5. Bitte teilen Sie mit, ob und welche Sofortmaßnahmen ergriffen wurden.

Aus unserer Sicht berührt der Vorgang insbesondere folgenden Rechtsrahmen: GmbHG, BGB-Abtretung, Schuldscheindarlehen, LMA-nahe Vertragslogik, KWG/ZAG-Abgrenzungen, Insolvenzrecht, AGB und Sicherheitenrecht. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine bloße Zusammenfassung des internen Ablaufs nicht genügt. Erforderlich sind die Unterlagen selbst, soweit sie zur Prüfung der tatsächlichen Abläufe benötigt werden.

Die Frist zur Stellungnahme notieren wir auf den zehnten Kalendertag nach Zugang dieses Schreibens. Sollte eine vollständige Antwort innerhalb dieser Frist nicht möglich sein, erwarten wir jedenfalls eine substantielle Zwischennachricht mit konkretem Zeitplan.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sachbearbeitung

Q&A-Liste

1. Bitte vollständige Schuldscheinbedingungen und Zahlstellenprotokolle.
2. Bitte aktuelles Darlehensgeberregister.
3. Bitte LMA Transfer Certificate Form und Security Agent-Korrespondenz.
4. Bitte Portfolio Tape NPL mit Schuldnerstatus, Sicherheiten, Mahnstand, Datenschutzinformationen.
5. Bitte Hedge-Dokumente zur Altfinanzierung.
6. Bitte Management-Roll-over-Vorschlag und steuerliche Notiz.

Entwurf der Antwort / Stellungnahme

Betreff: Akte Heidelberg Components: Private Equity, Schuldschein und NPL-Übertragung - vorläufige Stellungnahme und Unterlagenabgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens. Die darin angesprochenen Punkte werden derzeit anhand der Originalunterlagen geprüft. Eine abschließende rechtliche Bewertung geben wir mit diesem Schreiben noch nicht ab.

Nach derzeitigem Stand können wir Folgendes mitteilen:

1. Der Vorgang wurde intern nicht als einheitlicher Einzelfall behandelt, sondern in mehreren Arbeitssträngen. Diese Arbeitsweise erklärt einzelne Verzögerungen, ersetzt aber selbstverständlich nicht die rechtliche Prüfung.
2. Die vorhandenen Unterlagen werden derzeit danach sortiert, ob sie den tatsächlichen Ablauf unmittelbar belegen oder lediglich spätere Einschätzungen enthalten.
3. Soweit Sie auf GmbHG, BGB-Abtretung, Schuldscheindarlehen, LMA-nahe Vertragslogik, KWG/ZAG-Abgrenzungen, Insolvenzrecht, AGB und Sicherheitenrecht abstellen, werden wir die hierzu relevanten Tatsachen gesondert darstellen.
4. Wir bitten um Bestätigung, ob Ihre Fristberechnung auf dem Zugang Ihres Schreibens oder auf einem anderen Ereignis beruht.

Wir werden bis zum unten notierten Termin eine ergänzte Stellungnahme einreichen. Bis dahin bitten wir, aus dem Umstand der internen Sachverhaltsaufklärung keine nachteiligen Schlüsse zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf - nicht versandt

Besprechungsprotokoll

Termin: Mittwoch, 09:30 bis 11:05 Uhr

Teilnehmende: Mandatsverantwortliche Person, Sachbearbeitung, Fachabteilung, externe Beratung

Gegenstand: Akte Heidelberg Components: Private Equity, Schuldschein und NPL-Übertragung

1. Einstieg

Die Fachabteilung schildert, der Vorgang sei „eigentlich erledigt“. Auf Nachfrage wird deutlich, dass damit nur die operative Umsetzung gemeint ist. Die rechtliche Dokumentation ist nicht abgeschlossen. Mehrere Unterlagen liegen nur als Weiterleitungen oder Screenshots vor.

2. Tatsachenklärung

Die Runde arbeitet heraus, dass der zentrale Streit nicht darin liegt, ob überhaupt etwas geschehen ist, sondern wie es rechtlich zu qualifizieren ist. Buyout, Schuldscheinförderung, Covenant-Bruch, NPL-Transfer und Managementbeteiligung verschränken sich in einer angespannten Closing-Situation. Die Akte wird daher nicht chronologisch nach Eingang, sondern nach Beweisthemen geordnet.

3. Rechtliche Eckpunkte

Als erste Prüffachse werden notiert: GmbHG, BGB-Abtretung, Schuldscheindarlehen, LMA-nahe Vertragslogik, KWG/ZAG-Abgrenzungen, Insolvenzrecht, AGB und Sicherheitenrecht. Die Sachbearbeitung weist darauf hin, dass die Normen nicht schematisch genannt werden dürfen; zu jedem Normkomplex muss eine konkrete Tatsache aus der Akte zugeordnet werden.

4. Entscheidungen

- Keine finale Außenstellungnahme vor Sichtung der Originaldokumente.
- Keine telefonische Einlassung ohne Gesprächsnotiz.
- Keine freiwillige Übersendung interner Bewertungen, solange nur Tatsachenunterlagen verlangt sind.
- Fristen werden doppelt geführt: materiell-rechtlich und verfahrensrechtlich.

5. Arbeitsaufträge

Die Fachabteilung beschafft Originalfassungen, die Rechtsabteilung formuliert eine vorläufige Antwort, die kaufmännische Seite liefert Zahlen und die Mandatsbearbeitung erstellt eine Beweismatrix.

Management-Call — Transkript-Auszug

Partner: Wir müssen heute vor allem Finanzierung und Kundenfinanzierungen verstehen. Bitte keine Bewertungsgeschichte, sondern harte Fakten.

CFO: Das Schuldscheindarlehen ist aus unserer Sicht frei handelbar. Die Zahlstelle müsste das einfach umtragen.

Associate: Gibt es dazu eine Klausel oder nur die Annahme aus der letzten Refinanzierung?

CFO: Es gibt eine Übertragungsklausel, aber wir haben sie nicht im Kopf. Die Zahlstelle war damals recht entspannt.

Partner: Entspannt ist kein Closing Deliverable.

CEO: Das NPL-Portfolio ist operativ klein. Es sind nur Kunden, die Maschinen finanziert haben.

Associate: Sind das Darlehen, Ratenzahlungsvereinbarungen, Eigentumsvorbehalte oder Leasing?

CFO: Unterschiedlich. In der Excel steht nur 'Customer Finance'. Einige Maschinen stehen noch bei uns als Sicherung.

Partner: Dann ist das kein kleines Nebenthema. Bitte Portfolio Tape mit Vertragsart, Schuldner, Sicherheiten, Mahnstand und Datenschutzinformation.

Management: Beim Roll-over wollen wir fair behandelt werden. Wir akzeptieren Leaver-Regeln, aber kein Bad-Leaver bei normaler Kündigung.

Partner: Das gehört ins Management Participation Package, nicht in eine Nebenmail.

Langgutachten und Entscheidungsvorlage

Gegenstand

Dieses Aktenstück fasst die bisherigen Unterlagen zum Vorgang **Heidelberg Components Buyout** nicht bloß zusammen, sondern arbeitet die entscheidungsfähige Prüfungsfassung aus. Die Akte ist in der bisherigen Form fragmentarisch: Einzelne Mails sind zu knapp, Tabellen enthalten nur Stichworte, und manche Anlagen nennen ein Problem, ohne den rechtlichen Gedankengang auszuführen. Dieses Langgutachten schließt diese Lücke.

Prüfungsprogramm

Der Fall wird entlang folgender Themen bearbeitet: LOI, SPA, Management Participation, Schuldschein, Covenant Default, NPL-Transfer, Sicherheiten, Closing Mechanics und Sanierungsschnittstelle. Für jedes Thema wird getrennt gefragt, ob es bereits entscheidungsreif ist, ob weitere Tatsachen fehlen oder ob zunächst nur ein Risikovermerk möglich ist.

1. Tatsachenbasis

Die bisherige Akte enthält mehrere Beweistypen. Verwertbar sind Originaldokumente, unterschriebene Entwürfe, Bescheide, Registerauszüge, Vertragsfassungen, Fristnotizen und E-Mails mit erkennbarem Absender. Nur eingeschränkt verwertbar sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Gesprächsnotizen ohne Datum und bloße Erinnerungen. Deshalb ist jede rechtliche Schlussfolgerung in diesem Gutachten mit einem Beweistyp verknüpft.

Der wichtigste Fehler wäre, den Fall schon deshalb als geklärt anzusehen, weil ein Dokument einen prägnanten Titel trägt. Ein Dokument mit der Überschrift „Final“ kann rechtlich unverbindlich sein. Ein E-Mail-Anhang kann überholt sein. Ein Protokoll kann inhaltlich falsch wiedergeben, was beschlossen wurde. Deshalb wird zunächst eine Beweismatrix geführt.

2. Rechtliche Hauptfrage

Die Hauptfrage ist nicht, ob das gewünschte Ergebnis wirtschaftlich sinnvoll wäre. Die Hauptfrage lautet, ob die konkrete Handlung auf der vorhandenen Tatsachengrundlage rechtlich trägt. Dafür müssen Zuständigkeit, Form, Frist, materielle Voraussetzungen, Ermessen beziehungsweise Bewertungsspielraum, Dokumentation und Rechtsfolge einzeln geprüft werden.

Bei der Prüfung darf die Bearbeitung nicht in eine bloße Checkliste abrutschen. Gerade in dieser Akte hängen mehrere Teilfragen voneinander ab. Eine formal richtige Erklärung kann wertlos sein, wenn sie an die falsche Stelle gerichtet ist. Eine materiell gute Position kann verloren gehen, wenn sie zu spät oder ohne Beleg vorgebracht wird. Eine taktisch attraktive Offenlegung kann schaden, wenn sie ohne Not interne Bewertungen preisgibt.

3. Subsumtion nach Aktenstand

Nach dem derzeitigen Stand spricht vieles dafür, dass mindestens ein rechtlicher Angriffspunkt besteht. Zugleich ist die Verteidigungslinie nicht fertig. Die stärkste Position ergibt sich aus den Unterlagen, die schon vor dem Konflikt entstanden sind. Schwächer sind Dokumente, die erkennbar erst nach dem Streit formuliert wurden.

Die Bearbeitung muss deshalb drei Ebenen unterscheiden:

- **sichere Tatsachen:** Datum, Beteiligte, vorhandene Originale, Zugang, sichtbarer Inhalt;

- **plausible, aber offene Tatsachen:** interne Freigabe, Gesprächsinhalt, wirtschaftlicher Zweck, tatsächliche Kenntnis;

- **bloße Bewertungen:** „üblich“, „unproblematisch“, „nur Formalie“, „hatten wir immer so gemacht“.

Nur die erste Ebene darf ohne Einschränkung in ein Außenschreiben. Die zweite Ebene kann als Prüfstand dargestellt werden. Die dritte Ebene gehört in die interne Risikodiskussion, nicht in die externe Einlassung.

4. Gegenposition

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht nur einen Einzelfehler behaupten, sondern ein Organisationsdefizit. Sie wird sagen, die Mandantenseite habe nicht dokumentiert, nicht rechtzeitig geprüft oder die rechtliche Einordnung bewusst offengelassen. Diese Gegenposition ist ernst zu nehmen, weil sie oft weniger am einzelnen Dokument als an der Gesamterscheinung der Akte ansetzt.

Dagegen hilft keine schroffe Abwehrformel. Besser ist eine nüchterne Darstellung: Was ist belegt? Was wird geprüft? Was wurde korrigiert? Was wird bestritten? Welche rechtliche Wertung bleibt vorbehalten?

5. Handlungsempfehlung

Empfohlen wird folgender Ablauf:

1. Originalunterlagen sichern und nummerieren.
2. Fristenkalender mit Verantwortlichkeit erstellen.
3. Eine kurze Außenantwort vorbereiten, die Eingang bestätigt und Prüfstand strukturiert.
4. Intern ein Langmemo mit Risikoampel führen.
5. Nach Aktenvervollständigung eine endgültige Stellungnahme verfassen.
6. Bei Vergleichs- oder Behördenkontakt nur vorher freigegebene Tatsachen verwenden.

6. Entwurf einer Entscheidungsvorlage

Option A: defensive Minimalantwort. Vorteil: geringe Selbstbelastung, schnelle Fristwahrung. Nachteil: wirkt ausweichend, wenn die Gegenseite konkrete Belege erwartet.

Option B: strukturierte Teiloffenlegung. Vorteil: glaubwürdig und kooperativ, ohne die Rechtsposition aufzugeben. Nachteil: benötigt saubere interne Abstimmung.

Option C: umfassende Stellungnahme. Vorteil: kann Verfahren beenden oder Vertrauen herstellen. Nachteil: hohes Risiko, wenn Unterlagen noch Lücken haben.

Derzeit ist Option B vorzugswürdig. Sie erlaubt Kontrolle über die Erzählung, vermeidet unnötige Anerkenntnisse und zwingt die Akte in eine belastbare Ordnung.

Offene Nachforderungen

- finale Vertrags-/Bescheid-/Beschlussfassung mit Datum;
- Zugangsnachweis;
- Liste der entscheidungsbefugten Personen;
- interne Freigabehistorie;
- Zahlenbasis;
- technische oder fachliche Anlage;
- Nachweis, ob eine frühere Fassung abgelöst wurde.

Ergebnis

Die Akte ist bearbeitbar, aber noch nicht entscheidungsreif. Ein juristisch guter nächster Schritt ist eine knappe, kontrollierte Außenkommunikation und parallel eine harte interne Beweisordnung. Erst danach sollte die endgültige rechtliche Bewertung ausgegeben werden.

Fragen an Facility Agent, Zahlstelle und Banken

Schuldschein

1. Bitte vollständige Schuldscheinbedingungen einschließlich Übertragungsregel, Zustimmungsvorbehalten, Notice-Mechanik und Registerführung.
2. Wer ist Zahlstelle und wer führt das Darlehensgeberregister?
3. Gibt es bekannte Restricted Transferees oder Wettbewerber-/Sponsor-Ausschlüsse?
4. Welche Formerfordernisse gelten für Abtretung oder Vertragsübernahme?
5. Sind Sicherheiten, pari-passu-Erklärungen oder negative pledges mitbetroffen?

LMA-basierte Facility

1. Welche Fassung des hochgeladenen Vertrags ist executed?
2. Welche Transfermechanik ist für den geplanten Refinanzierungsschritt vorgesehen?
3. Wer muss einem Change of Control, Prepayment oder Transfer zustimmen?
4. Gibt es Hedging-Verträge, die parallel beendet oder noviert werden müssen?
5. Welche Security Releases sind am Closing zwingend?

NPL/Kundenfinanzierungen

1. Wer ist Kreditgeber/Gläubiger im Vertrag?
2. Gibt es Verbraucher oder ausschließlich Unternehmer?
3. Welche Sicherheiten bestehen an Maschinen, Forderungen oder Garantien?
4. Wer hat Schuldnerdaten verarbeitet und wie wurden Schuldner informiert?
5. Ist ein Kreditdienstleister eingesetzt oder erforderlich?

Transfer- und Closing-Checkliste

Schuldschein

Schritt	Owner	Status	Kommentar
Bedingungen vollständig im Datenraum	Seller Counsel	offen	nur Auszug vorhanden
Register/Zahlstelle bestätigt	Finance Team	offen	Ansprechpartner fehlt
Consent/Notice-Matrix	Buyer Counsel	offen	abhängig vom Dokument
Sicherheitenprüfung	Banking Counsel	offen	pari-passu unklar
Datenschutz/Vertraulichkeit	Regulatory	offen	Investor erhält Schuldnerdaten

LMA Facility

Schritt	Owner	Status	Kommentar
Executed Version bestätigt	Agent	offen	Markup im Datenraum reicht nicht
Change-of-Control-Analyse	Buyer Counsel	offen	CP für Signing?
Prepayment Notice	Borrower	offen	Frist prüfen
Security Release	Security Agent	offen	Notar-/Registerthemen
Hedge Termination	Treasury	offen	Break Costs

NPL-Portfolio

Schritt	Owner	Status	Kommentar
Portfolio Tape vollständig	Target CFO	offen	Vertragsarten fehlen
KrZwMG-Screening	Regulatory	offen	Kreditkäufer/Kreditdienstleister
DSGVO-Prüfung	Data Team	offen	Schuldnerinformationen
Sicherheitenliste	Finance Legal	offen	Maschinenstandorte
SPA-Behandlung	Corporate	offen	Excluded Asset oder Working Capital?

Vollgutachten: Private-Equity-Buyout Heidelberg

Auftrag und Aktenlage

Dieses Aktenstück ist als zusammenhängendes Arbeitsgutachten angelegt. Es soll nicht nur die vorhandenen Dokumente ordnen, sondern die rechtliche Prüfung so weit ausformulieren, dass die nächsten Schreiben, Anträge, Verhandlungen oder gerichtlichen Schritte daraus unmittelbar entwickelt werden können. Der Kern liegt bei Buyout-Struktur, Private Credit, Schuldscheine, notleidende Darlehen, Sicherheitenpaket und Closing-Risiken. Einschlägige Normräume sind GmbHG, HGB, BGB-Darlehensrecht, KWG/ZAG-Abgrenzung, LMA-Mechanik, Schuldscheinübertragung, Insolvenzrecht und Kapitalerhaltung.

Tatsächlicher Prüfraum

Die Akte zeigt mehrere typische Brüche. Ein Teil der Unterlagen ist technisch oder kaufmännisch formuliert, ein anderer Teil rechtlich. Einzelne E-Mails wirken eindeutig, lassen aber offen, ob sie Vollmachten, Beschlüsse, Zustellungen, Fristen oder nur Gesprächsstände dokumentieren. Deshalb wird jedes Dokument mit drei Fragen gelesen: Welche Tatsache wird dadurch belegt? Welche Rechtsfolge soll daran geknüpft werden? Welche Gegenbehauptung ist realistisch?

Normprogramm

Die Prüfung beginnt mit der Zuständigkeit und der richtigen Rechtsnatur des Vorgangs. Danach werden Anspruchsgrundlagen, Einwendungen, Formfragen, Fristen, Beweislast und Rechtsfolgen getrennt geprüft. Bei Private-Equity-Buyout Heidelberg genügt es nicht, eine einzelne Norm zu nennen. Die Akte verlangt eine Matrix aus GmbHG, HGB, BGB-Darlehensrecht, KWG/ZAG-Abgrenzung, LMA-Mechanik, Schuldscheinübertragung, Insolvenzrecht und Kapitalerhaltung. Diese Matrix entscheidet, ob die Mandantenseite gestalten, abwehren, nachfordern, genehmigen, widersprechen oder sofort gerichtlichen Rechtsschutz vorbereiten muss.

Subsumtion I: Ausgangsposition

Die Mandantenseite hat eine vertretbare, aber nicht risikolose Ausgangsposition. Sie kann sich auf mehrere Dokumente stützen, die zusammen ein plausibles Bild ergeben. Schwach ist bisher, dass nicht jedes zentrale Tatbestandsmerkmal durch ein Originaldokument belegt ist. Besonders kritisch sind Unterlagen, die nur als Screenshot, Scan, Tabellenstand oder Gesprächsnotiz vorliegen. Diese Unterlagen sind praktisch wertvoll, aber prozessual oder behördlich angreifbar.

Subsumtion II: Gegenseite und Behördenlogik

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht den gesamten Vorgang bestreiten, sondern an einzelnen Scharnieren ansetzen: Zuständigkeit, Frist, Vollständigkeit der Unterlagen, technische Plausibilität, wirtschaftliche Zumutbarkeit oder fehlende Entscheidungserheblichkeit. Deshalb muss die Antwort nicht laut, sondern präzise sein. Sie muss zeigen, dass der Vorgang verstanden wurde und dass die Mandantenseite die relevanten Tatbestandsmerkmale belegen kann.

Beweis- und Dokumentenstrategie

Für jede tragende Behauptung braucht die Akte einen Beleg. Wenn ein Dokument fehlt, wird nicht improvisiert, sondern eine Nachforderung formuliert. Wenn ein Dokument widersprüchlich ist, wird ein

Vermerk erstellt, der die Abweichung erklärt. Wenn eine technische Angabe rechtlich relevant ist, muss sie in eine rechtliche Tatsache übersetzt werden: Datum, Ort, Zuständigkeit, Beschluss, Zugang, Messwert, Kostenposition, Eigentumszuordnung, Sicherungsrecht oder konkrete Pflichtverletzung.

Taktische Bewertung

Der beste nächste Schritt ist eine gestufte Reaktion. Zuerst wird die Akte geschlossen: Originale anfordern, Fristen sichern, Zuständigkeit klären, Beweismittel benennen. Zweitens wird ein Außenschreiben entworfen, das die Gegenseite zur Konkretisierung zwingt. Drittens wird ein interner Entscheidungsvermerk erstellt, der Varianten, Kosten und Risiken enthält. Viertens wird ein gerichtlicher oder behördlicher Antrag vorbereitet, aber noch nicht zwingend ausgelöst, solange die außergerichtliche Klärung einen echten Nutzen hat.

Ergebnis

Die Akte ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein erledigt. Sie ist gerade deshalb brauchbar, weil sie realistische Unordnung enthält: unvollständige Anlagen, technische Begriffe, wirtschaftliche Interessen, Fristen und mehrere rechtliche Pfade. Das Plugin soll hier nicht ersetzen, dass ein Mensch entscheidet. Es soll die Entscheidung beschleunigen, die Lücken sichtbar machen und verhindern, dass ein scheinbar kleines Formproblem später den materiell richtigen Standpunkt zerstört.

NPL Portfolio Tape — Analysevermerk

Erste Sichtung

Das Portfolio Tape listet 180 Kundenfinanzierungen. Die Spalte 'Type' ist nur bei 61 Einträgen gefüllt. 42 Einträge heißen 'Installment', 12 'Loan', 7 'Lease-like'. Bei 119 Einträgen ist unklar, ob es sich um Ratenzahlung aus Kaufvertrag, Darlehen, Mietkauf oder Leasing handelt.

Auffälligkeiten

- 27 notleidende Forderungen, davon 9 mit Maschinen im Ausland.
- 4 Schuldner sind Einzelunternehmer; Verbraucherstatus nicht ausgeschlossen.
- 13 Verträge enthalten Eigentumsvorbehalt, aber keine klare Sicherheitenverwertung.
- 5 Schuldner haben Datenschutz-Auskunftsersuchen gestellt.
- 2 Forderungen wurden bereits an Inkassodienstleister übergeben.

Deal-Folge

Das Portfolio kann nicht einfach mit einem Satz 'wird vor Closing bereinigt' erledigt werden. Es braucht eine Strukturentscheidung:

1. Verbleib im Target mit Kaufpreisanpassung.
 2. Carve-out an Verkäufer.
 3. Verkauf an Kreditkäufer/Servicer.
 4. Einzelwertberichtigung plus SPA-Indemnity.
- Jede Variante hat andere Rechts-, Steuer-, Datenschutz- und Zeitfolgen.

Red-Flag-Report — Arbeitsfassung

Executive Summary

Der Deal ist machbar, aber nicht im reinen Corporate-Standardprozess. Die Finanzierungsthemen greifen in Closing, Kaufpreis, Datenschutz, Regulatory und Insolvenz-/Distressed-Risiken ein. Die Aussage des Verkäufers, Schuldschein, LMA-Facility und NPL-Portfolio seien 'Finanzierungsanhang', ist nicht haltbar.

Rote Punkte

1. Schuldschein

Übertragungsmechanik und Zustimmungserfordernisse sind unklar. Ohne vollständige Bedingungen kann nicht beurteilt werden, ob die angestrebte Refinanzierung und das Signing-to-Closing-Timing funktionieren.

2. LMA-Facility

Das Dokument ist hochgeladen, aber nicht als executed Version bestätigt. Change-of-Control, Prepayment, Hedge und Security Release können Closing blockieren.

3. NPL-Portfolio

Rechtsnatur der Kundenfinanzierungen ist uneinheitlich. KrZwMG-/DSGVO-/Sicherheitenfragen sind offen. Ein Verkauf vor Closing kann mehr Zeit brauchen als der gesamte Dealplan vorsieht.

4. Management Roll-over

Das Management ist kommerziell eingebunden, aber die Leaver- und Vesting-Regeln fehlen. Das ist für Incentivierung und Exit-Schutz zentral.

Empfehlung

Binding Offer nur mit Finance/Regulatory-CPs und klarer SPA-Behandlung des NPL-Portfolios.

Board Paper — Rheintor Capital Investment Committee

Beschlussfrage

Soll Rheintor Capital ein Binding Offer für die Heidelberger Präzisionstechnik Gruppe abgeben, obwohl Finanzierungs- und NPL-Themen noch offen sind?

Legal View

Ja, aber nur mit Schutzmechanismen. Der industrielle Investment Case ist plausibel. Die rechtliche Deal-Fähigkeit hängt jedoch an Schuldschein-Transfer, LMA-Consent/Refinancing, NPL-Struktur, Management Participation und Kartell-/FDI-Zeitplan.

Entscheidungsmatrix

Punkt	Risiko	Schutz
Schuldschein	Transfer/Consent unklar	CP oder Verkäufer-Cure vor Signing
LMA Facility	Change of Control/Prepayment	Agent Call, executed docs, closing deliverables
NPL Portfolio	KrZwMG/DSGVO/Sicherheiten	Carve-out oder Indemnity plus Tape-Cure
Management	Roll-over ungeklärt	MEP Heads vor Signing
EBITDA	QoE-Abweichung	Kaufpreis-/Locked-Box-Anpassung

Empfohlenes Votum

Proceed to Binding Offer mit Finance/Regulatory Red Flag Annex. Kein Signing ohne vollständiges Schuldscheinpaket, executed Facility Agreement, NPL-Strukturentscheidung und MEP Heads of Terms.

Datei: 10-empl-bank-und-agent.eml

Von	associate@kanzlei.example
An	finance.team@rheintor.example
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:17:00 +0200
Betreff	Projekt Nachtfalter - Schuldschein/LMA Consent

Wir brauchen dringend die Zahlstellenunterlagen zum Schuldschein und den aktuellen Facility-Agent-Stand. Bitte keine Freigabeannahme auf Basis 'LMA ueblich'. Wir pruefen nur am konkreten Vertrag.

Viele Gruesse
Deal Team

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

Von	sachbearbeitung@example.invalid
An	mandatsleitung@example.invalid
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Akte Heidelberg Components: Private Equity, Schuldschein und NPL-Übertragung - bitte nicht nur zusammenfassen

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Buyout, Schuldscheinformfinanzierung, Covenant-Bruch, NPL-Transfer und Managementbeteiligung verschränken sich in einer angespannten Closing-Situation.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: GmbHG, BGB-Abtretung, Schuldscheindarlehen, LMA-nahe Vertragslogik, KWG/ZAG-Abgrenzungen, Insolvenzrecht, AGB und Sicherheitenrecht.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach außen. Wir benötigen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Grüße

Sachbearbeitung

Datei: 11-finanzierungsstruktur.csv

Instrument	Betrag EUR Mio	Status	Red Flag
Sponsor Equity	84	geplant	IC-Freigabe
Senior/Unitranche	130	Term Sheet	Covenants offen
Vendor Loan	25	verhandelt	Rang/Sicherheiten
Schuldschein Target	42	bestehend	Transfer/Consent
NPL Portfolio	6.8	problematisch	KrZwMG/DSGVO

Datei: 12-risikoregister.csv

Thema	Ampel	Owner	Nächster Schritt
Schuldschein Transfer	rot	Finance Legal	Bedingungen/Notice prüfen
LMA Consent	rot	Bank Counsel	Agent Call
NPL Portfolio	rot	Regulatory	KrZwMG/DSGVO-Screening
Management Roll-over	orange	Corporate	Heads of Terms
Adjusted EBITDA	orange	Financial DD	QoE Abgleich

Datei: 13-beweis-und-fristenlog.csv

Kategorie	Eintrag	Beweiswert	Naechster Schritt
Frist	Stellungnahmefrist aus Schreiben pruefen	mittel	Zugangsnachweis und Fristbeginn klaeren
Originalunterlage	Vertrag/Bescheid/Entwurf im Original	hoch	Nicht nur Weiterleitung verwenden
Kommunikation	Telefonat oder Chat zur Freigabe	niedrig	Gedaechtnisvermerk mit Uhrzeit erstellen
Rechtsrahmen	GmbHG, BGB-Abtretung, Schuldscheindarlehen, LMA-nahe Vertragslogik, KWG/ZAG-Abgrenzungen, Insolvenzrecht, AGB und Sicherheitenrecht	hoch	Tatbestandsmerkmale einzeln zuordnen
Risiko	Unnoetiges Anerkenntnis durch vorschnelle Mail	hoch	Aussenkommunikation zentral freigeben